

DIENSTVERTRAG

für leitende Angestellte (Vollzeit) – Risk Management

§ 1 Vertragsparteien

Arbeitgeber: Alpenbank Privatkunden AG, Schwarzstraße 11, 5020 Salzburg, FN 889900e

Arbeitnehmer/in: Mag. Dr. Andreas Wallner, MBA, Getreidegasse 47/3, 5020 Salzburg

Geburtsdatum: 3. Juli 1978

Sozialversicherungsnummer: 2468 030778

§ 2 Beginn des Arbeitsverhältnisses und Probezeit

2.1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. September 2025.

2.2 Die ersten drei Monate gelten als Probezeit, während derer das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung einer Frist aufgelöst werden kann.

2.3 Der Arbeitnehmer bestätigt, dass keine Eintragungen im Strafregister, keine Insolvenzverfahren und keine aufsichtsrechtlichen Verfahren der FMA gegen ihn anhängig sind. Eine Änderung ist dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.

§ 3 Tätigkeit und Verwendung

3.1 Der Arbeitnehmer wird als Head of Credit Risk Management eingestellt und ist direkt dem Vorstand für Marktfolge unterstellt.

3.2 Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:

- Verantwortung für die Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung der Kreditrisikomethodik gemäß CRR/CRD
- Leitung eines Teams von 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Berichterstattung an Vorstand, Risikoausschuss und FMA sowie OeNB
- Verantwortung für IRB-Modelle, Stresstests und ICAAP-Prozess
- Vertretung der Bank bei Aufsichtsprüfungen und externen Audits

3.3 Der Arbeitnehmer wird als Schlüsselfunktion gemäß § 5 Z 12 BWG eingestuft. Mit Annahme dieses Vertrags bestätigt er, die Anforderungen an die fachliche Eignung und persönliche Zuverlässigkeit (Fit & Proper) zu erfüllen.

3.4 Dienstort ist die Konzernzentrale in 5020 Salzburg. Home-Office ist an bis zu zwei Tagen pro Woche möglich, ausgenommen Tage mit Aufsichtsterminen oder Gremiensitzungen.

§ 4 Arbeitszeit

4.1 Die vereinbarte wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 38,5 Stunden. Aufgrund der leitenden Funktion gilt der Arbeitnehmer als leitender Angestellter im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 8 AZG; eine konkrete Arbeitszeiterfassung erfolgt nicht.

4.2 Mit dem in § 5 vereinbarten Gehalt sind sämtliche Mehrleistungen, einschließlich allfälliger Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit, abgegolten (All-In-Vereinbarung). Die kollektivvertraglich gebotene Deckungsprüfung gemäß § 11 AVRAG erfolgt jährlich.

§ 5 Vergütung

5.1 Das Bruttojahresgehalt beträgt EUR 142.000,-- (in Worten: einhundertzweiundvierzigtausend Euro), zahlbar in 14 gleichen Monatsraten zu je EUR 10.142,86 brutto, jeweils am 25. eines jeden Monats.

5.2 Der Arbeitnehmer nimmt am variablen Vergütungssystem für identifizierte Mitarbeiter gemäß § 39b BWG teil. Die Zielprämie beträgt 30% des Jahresbruttogehalts. Auszahlung und Aufschub erfolgen nach den Vergütungsgrundsätzen der Bank:

- 40% der variablen Vergütung werden über einen Zeitraum von 5 Jahren aufgeschoben
- Mindestens 50% der variablen Vergütung werden in Form von Instrumenten gemäß § 39b BWG gewährt
- Rückforderungs- (Clawback) und Malus-Regelungen kommen zur Anwendung

5.3 Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) sind im Gesamtbetrag von 14 Monatsraten enthalten.

5.4 Der Arbeitgeber leistet einen Beitrag zur Pensionskasse in Höhe von 5% des Bruttojahresgehalts.

5.5 Der Arbeitnehmer erhält einen Dienstwagen der gehobenen Mittelklasse (Listenpreis bis EUR 70.000,--) zur dienstlichen und privaten Nutzung. Der Sachbezug wird gemäß SachbezugswerteVO abgerechnet.

5.6 Der Arbeitgeber übernimmt die Kosten für die jährliche Vorsorgeuntersuchung sowie eine D&O-Versicherung.

§ 6 Urlaub

6.1 Der Urlaubsanspruch beträgt 30 Werktage (6 Wochen) pro Urlaubsjahr.

6.2 Aufgrund der Funktion als identifizierter Mitarbeiter ist der Arbeitnehmer verpflichtet, einmal pro Kalenderjahr einen zusammenhängenden Urlaub von mindestens 14 Tagen zu konsumieren ("Mandatory Leave").

§ 7 Geheimhaltung, Insiderregelungen und Konkurrenzklausel

7.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zur strikten Wahrung des Bankgeheimnisses gemäß § 38 BWG sowie zur Einhaltung sämtlicher Compliance-, Datenschutz- und Insider-Vorschriften (insbesondere MAR und DSGVO). Diese Verpflichtungen gelten zeitlich unbegrenzt.

7.2 Bei Verdacht auf Pflichtverletzungen ist der Arbeitnehmer verpflichtet, am internen Whistleblowing-Verfahren konstruktiv mitzuwirken.

7.3 Für die Dauer von 12 Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses verpflichtet sich der Arbeitnehmer, nicht für andere österreichische Kreditinstitute oder Wertpapierfirmen mit Sitz oder Niederlassung in Österreich, Deutschland oder der Schweiz in vergleichbarer Funktion tätig zu werden. Als Ausgleich erhält er eine monatliche Entschädigung in Höhe von 70% des letzten Bruttomonatsgehalts.

7.4 Bei Verstoß gegen die Konkurrenzklausel ist eine Konventionalstrafe in Höhe von 6 Bruttomonatsgehältern fällig. Die Geltendmachung weiterer Schäden bleibt vorbehalten.

§ 8 Kündigung

8.1 Das Arbeitsverhältnis kann unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen gemäß § 20 AngG aufgelöst werden. Die Kündigungsfrist beträgt für beide Seiten mindestens 5 Monate.

8.2 Die Kündigung durch den Arbeitgeber ist nur zum Quartalsende möglich.

8.3 Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist unter Fortzahlung der Bezüge dienstfrei zu stellen (Garden Leave).

§ 9 Anwendbares Recht und Kollektivvertrag

9.1 Auf das Arbeitsverhältnis findet der Kollektivvertrag für Angestellte der Banken und Bankiers in seiner jeweils geltenden Fassung Anwendung.

9.2 Im Übrigen gilt österreichisches Arbeitsrecht, insbesondere AngG, BWG, AZG, UrlG, AVRAG und die einschlägigen Aufsichtsbestimmungen der FMA und der EZB.

9.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Salzburg.

Ort, Datum: _____

Alpenbank Privatkunden AG
(Arbeitgeber)

Mag. Dr. Andreas Wallner, MBA
(Arbeitnehmer/in)